Constitución de una empresa en Colombia
Empresa: Flety S.A.S.

Campo	Detalle
Empresa del caso	Flety S.A.S.
Actividad principal	Plataforma tecnológica para conectar transportistas con viajes de retorno y productores agrícolas que requieren movilizar carga.
Domicilio del caso	Zarzal, Valle del Cauca, Colombia
Tipo societario sugerido	Sociedad por Acciones Simplificada - S.A.S.
Jurisdicción mercantil de referencia	Cámara de Comercio de Tuluá (jurisdicción de Zarzal).
Fecha de elaboración	15 de marzo de 2026

1. Alcance del trabajo

Este expediente integra, en un solo documento, la evidencia mínima que normalmente se prepara para constituir una empresa en Colombia y la adapta al proyecto real del curso. Flety, una plataforma digital orientada a optimizar la logística agrícola mediante el aprovechamiento de viajes de retorno con capacidad disponible.

Base del caso: Se tomó la información del plan de negocio, los objetivos y el backlog del producto, donde se define a Flety como marketplace logístico agrícola.

2. Resumen ejecutivo del emprendimiento

- Nombre comercial y razón social: Flety S.A.S.
- Modelo de negocio: marketplace / plataforma digital de intermediación logística.
- Usuarios objetivo: transportistas independientes y pequeños o medianos productores agrícolas.
- Problema que resuelve: viajes de retorno vacíos, altos costos logísticos y baja conexión entre oferta y demanda de transporte rural.
- Monetización proyectada: comisión por transacción, servicios premium y herramientas empresariales de analítica en etapas posteriores.

Elemento	Definición del caso
Misión	Facilitar el transporte eficiente de productos agrícolas conectando transportistas con espacio disponible en sus rutas de retorno y productores que necesitan movilizar carga, mediante una plataforma digital simple, confiable y accesible.
Visión	Convertirse en una de las principales plataformas logísticas agrícolas de Latinoamérica, optimizando las rutas de transporte rural y contribuyendo a un sistema más eficiente, sostenible y accesible.
Valores	Innovación, transparencia, eficiencia, impacto social y confiabilidad.
Propuesta de valor	Reducir costos de transporte para el productor y generar ingresos adicionales al transportista aprovechando espacio ocioso.

3. Decisiones jurídicas y de formalización

Decisión	Justificación para el caso Flety
Tipo de sociedad	S.A.S., por su flexibilidad, posibilidad de constituirse mediante documento privado y facilidad para fijar reglas internas adaptadas a una startup.
Duración	Indefinida, para permitir escalamiento progresivo del negocio.
Domicilio principal	Zarzal, Valle del Cauca.
Objeto social	Desarrollo, operación y comercialización de una plataforma tecnológica de intermediación logística para el sector agrícola y actividades conexas.
Decisión	**Justificación para el caso Flety**
Representación legal	Un(a) gerente / representante legal con amplias facultades de administración, sujeto a los estatutos.
Capital social	Capital autorizado: $40.000.000 COP; suscrito: $20.000.000 COP; pagado inicialmente: $10.000.000 COP.

4. Ruta de constitución propuesta

Paso	Qué se hace	Resultado esperado
1	Consulta de nombre en RUES y definición del tipo societario.	Verificación de que el nombre Flety S.A.S. esté disponible.

2	Selección de actividades económicas CIIU y validación del modelo de negocio.	Definición preliminar de actividad principal y secundaria.
3	Redacción del documento de constitución / acta y de los estatutos.	Soporte jurídico para registrar la sociedad.
4	Inscripción en Cámara de Comercio y diligenciamiento RUES.	Obtención de Matrícula Mercantil y existencia legal de la sociedad.
5	Inscripción o formalización del RUT ante la DIAN y asignación del NIT.	Empresa habilitada para obligaciones tributarias.
6	Apertura de cuenta bancaria empresarial.	Cuenta para manejo formal de ingresos y gastos.
7	Habilitación de facturación electrónica y demás obligaciones posteriores.	Inicio formal de operación y cumplimiento normativo.

5. Información base de la empresa del caso

Campo	**Información propuesta**
Razón social	Flety S.A.S.
Sigla comercial	Flety
Domicilio principal	Zarzal, Valle del Cauca
Dirección de referencia	Carrera 10 No. 8-25, oficina 201, Zarzal
Correo corporativo	contacto@flety.co
Teléfono corporativo	(602) 000 0000 / 300 000 0000
Actividad económica principal sugerida	CIIU 6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación y pruebas).
Campo	**Información propuesta**
Actividad económica secundaria sugerida	CIIU 5229 - Otras actividades complementarias al transporte.

Objeto del negocio	Operar una plataforma digital que conecte oferta y demanda de transporte agrícola, administre solicitudes, genere coincidencias de rutas y facilite la coordinación logística entre usuarios.

6. Socios fundadores del caso académico

Accionista	Identificación	Aporte suscrito	Participación
Fabian Ortiz	C.C. 1.111.111.111	$4.000.000 COP	20%
Karen Isaza	C.C. 1.222.222.222	$4.000.000 COP	20%
Cristian Maldonado	C.C. 1.333.333.333	$4.000.000 COP	20%
Katherin Acevedo	C.C. 1.444.444.444	$4.000.000 COP	20%
Keiner Rivas	C.C. 1.555.555.555	$4.000.000 COP	20%

ANEXO A. Acta de constitución de Flety S.A.S.

En Zarzal, Valle del Cauca, a los quince (15) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026), siendo las 10:00 a. m., se reunieron los señores Fabian Ortiz, Cristian Maldonado, Karen Isaza, Katherin Acevedo y Keiner Rivas, todos mayores de edad, con el propósito de constituir una sociedad por acciones simplificada, de conformidad con la Ley 1258 de 2008 y demás normas aplicables.

Abierta la reunión, los comparecientes manifestaron su voluntad expresa e inequívoca de constituir una sociedad comercial de naturaleza S.A.S., que girará bajo la razón social Flety S.A.S., con domicilio principal en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca.

Los fundadores aprobaron por unanimidad los estatutos sociales que se insertan en el presente expediente, designaron como representante legal principal al señor Cristian Maldonado y fijaron el capital autorizado, suscrito y pagado conforme a la tabla incluida más adelante.

Se deja constancia de que la sociedad tendrá duración indefinida, podrá realizar actividades en todo el territorio nacional y, en desarrollo de su objeto, podrá celebrar contratos, alianzas, convenios y operaciones civiles o comerciales relacionadas con la plataforma tecnológica y la logística agrícola.

No habiendo otro asunto por tratar, se aprueba el contenido de la presente acta y se firma por todos los constituyentes para su inscripción en la Cámara de Comercio competente.

Nombre	Calidad
Fabian Ortiz	Accionista fundador
Cristian Maldonado	Accionista fundador
Karen Isaza	Accionista fundadora
Katherin Acevedo	Accionista fundadora
Keiner Rivas	Accionista fundador

ANEXO B. Estatutos sociales

Artículo 1. Naturaleza jurídica

La sociedad es una Sociedad por Acciones Simplificada de naturaleza comercial, regida por la Ley 1258 de 2008, el Código de Comercio en lo pertinente y los presentes estatutos.

Artículo 2. Denominación

La sociedad girará bajo la razón social Flety S.A.S. En todos los actos, facturas, contratos y documentos deberá usarse la denominación completa o su abreviatura acompañada de las siglas S.A.S.

Artículo 3. Domicilio

El domicilio principal será el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, sin perjuicio de establecer sucursales, agencias o puntos de atención en cualquier lugar del país o del exterior.

Artículo 4. Duración

La sociedad tendrá duración indefinida.

Artículo 5. Objeto social

La sociedad tendrá por objeto principal diseñar, desarrollar, implementar, administrar, licenciar y comercializar plataformas tecnológicas para la intermediación logística, especialmente en el sector agrícola; conectar transportistas, productores, cooperativas y demás actores de la cadena; facilitar la publicación de rutas, solicitudes de carga, gestión documental, seguimiento y coordinación de servicios; y ejecutar actividades conexas como consultoría tecnológica, analítica, capacitación, integraciones de pago y mercadeo digital relacionados con el negocio.

Artículo 6. Capacidad

En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá realizar toda clase de actos y contratos lícitos, adquirir bienes muebles e inmuebles, celebrar alianzas, abrir cuentas bancarias, contratar personal y, en general, ejecutar las operaciones necesarias para el cumplimiento de su finalidad.

Artículo 7. Capital autorizado

El capital autorizado será de cuarenta millones de pesos moneda legal colombiana ($40.000.000 COP), representado en cuarenta mil (40.000) acciones ordinarias de valor nominal de mil pesos ($1.000 COP) cada una.

Artículo 8. Capital suscrito y pagado

Al momento de la constitución se suscriben veinte mil (20.000) acciones por valor total de veinte millones de pesos ($20.000.000 COP), de las cuales se paga inicialmente la suma de diez millones de pesos ($10.000.000 COP), quedando el saldo pendiente en los términos que apruebe la asamblea de accionistas.

Artículo 9. Acciones

Las acciones serán nominativas, ordinarias y libremente negociables, salvo las restricciones que establezca la asamblea o pacten los accionistas de manera expresa.

Artículo 10. Órgano social

La máxima autoridad de la sociedad será la asamblea de accionistas, integrada por quienes figuren inscritos en el libro de accionistas.

Artículo 11. Reuniones de asamblea

La asamblea podrá reunirse ordinariamente dentro de los tres primeros meses de cada año y extraordinariamente cuando lo exijan las necesidades del servicio, previa convocatoria del representante legal o de quien estatutariamente corresponda.

Artículo 12. Representación legal

La representación legal estará a cargo de un gerente o representante legal principal, con un suplente si así lo decide la asamblea. Tendrá facultades para ejecutar todos los actos comprendidos dentro del objeto social y aquellos que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad.

Artículo 13. Facultades del representante legal

El representante legal podrá celebrar contratos, abrir y manejar cuentas, comparecer ante autoridades, contratar trabajadores y proveedores, suscribir documentos tributarios y administrativos y ejercer la dirección ordinaria de la compañía.

Artículo 14. Revisor fiscal

La sociedad no tendrá revisor fiscal mientras no esté legalmente obligada a designarlo. La asamblea podrá nombrarlo voluntariamente en cualquier momento.

Artículo 15. Ejercicio social

El ejercicio social irá del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Al cierre se elaborarán los estados financieros correspondientes.

Artículo 16. Distribución de utilidades

Las utilidades líquidas se distribuirán de acuerdo con la ley y las decisiones de la asamblea, una vez efectuadas las reservas obligatorias y estatutarias a que haya lugar.

Artículo 17. Causales de disolución

La sociedad se disolverá por las causales previstas en la ley o por decisión de la asamblea de accionistas.

Artículo 18. Liquidación

Disuelta la sociedad, se procederá a su liquidación conforme a la normativa comercial colombiana y a las decisiones del máximo órgano social.

ANEXO C. Cuadro de capital social

Concepto	Valor
Capital autorizado	$40.000.000 COP
Capital suscrito	$20.000.000 COP
Capital pagado inicial	$10.000.000 COP
Valor nominal por acción	$1.000 COP
Número de acciones autorizadas	40.000
Número de acciones suscritas	20.000

Accionista	Acciones suscritas	Valor suscrito	Valor pagado inicial
Fabian Ortiz	4.000	$4.000.000	$2.000.000
Karen Isaza	4.000	$4.000.000	$2.000.000
Cristian Maldonado	4.000	$4.000.000	$2.000.000
Katherin Acevedo	4.000	$4.000.000	$2.000.000

Keiner Rivas	4.000	$4.000.000	$2.000.000

ANEXO D. Ficha para diligenciamiento del RUES y del RUT

Dato requerido	Información del caso académico
Tipo de persona	Persona jurídica - Sociedad por Acciones Simplificada
Razón social	Flety S.A.S.
Nombre comercial	Flety
Domicilio	Zarzal, Valle del Cauca
Dirección	Carrera 10 No. 8-25, oficina 201
Correo electrónico	contacto@flety.co
Teléfono	300 000 0000
Actividad principal CIIU	6201
Actividad secundaria CIIU	5229
Responsable de obligaciones tributarias	Representante legal
Fecha de inicio de actividades	1 de abril de 2026
Tipo de establecimiento	Oficina administrativa y operación digital

ANEXO E. Certificación bancaria

Banco XXXX de Colombia S.A.
Certificación bancaria

Zarzal, Valle del Cauca, 20 de marzo de 2026

El Banco XXXX de Colombia S.A. certifica que el día **20 de marzo de 2026** fue aperturada la **cuenta corriente empresarial No. XXXXXXXX**, a nombre de **Flety S.A.S.**, identificada con **XXXXX**, destinada al manejo de los recursos operativos, administrativos y financieros de la compañía.

Atentamente,

_____ Funcionario autorizado
Banco XXXX de Colombia S.A.

ANEXO F. Designación del representante legal

La asamblea de accionistas designa a Katherin Acevedo como representante legal principal de Flety S.A.S. para un periodo de dos (2) años, reelegible, con facultades para adelantar los trámites de inscripción mercantil, tributaria, bancaria y contractual requeridos para la puesta en marcha de la empresa.

El representante legal acepta expresamente el cargo y manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades o incompatibilidades para ejercerlo.

ANEXO G. Modelo integral de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales

Acta interna de gerencia

En Zarzal, Valle del Cauca, a los veinte (20) días del mes de marzo de 2026, la gerencia de Flety S.A.S. deja constancia de que la sociedad iniciará la vinculación laboral formal de dos trabajadores para las áreas de operaciones y soporte administrativo.

En consecuencia, se autoriza adelantar el proceso de afiliación del empleador y de los trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar, así como la habilitación de la empresa en un operador de información PILA para la liquidación y pago mensual de aportes.

Firma, representante legal.

1. Relación inicial de trabajadores a afiliar

Trabajador	Documento	Cargo	Salario base	Fecha ingreso	Tipo
Laura Gómez Ríos	1.111.111.111	Coordinadora de operaciones	$2.000.000	20/03/2026	Dependiente
Juan Esteban Ruiz	1.222.222.222	Auxiliar administrativo	$1.600.000	20/03/2026	Dependiente

2. Modelo de solicitud de afiliación del empleador a la ARL

Señores

ARL XXXXX

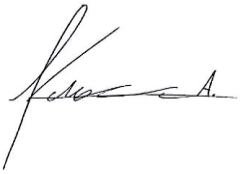
Ciudad

Asunto: Solicitud de afiliación inicial del empleador

Yo, Katherin Acevedo , mayor de edad, identificada con C.C XXXXXX y actuando en calidad de representante legal de Flety S.A.S., solicito la afiliación inicial de la empresa al Sistema General de Riesgos Laborales.

Para tal efecto informo que la sociedad tiene domicilio en Zarzal, Valle del Cauca, desarrolla una actividad de base tecnológica y logística, cuenta con dos trabajadores dependientes y, para fines académicos, ha sido clasificada inicialmente en Clase de Riesgo I.

Se anexan como soporte: certificado de existencia y representación legal, RUT, copia del documento de identidad del representante legal y relación inicial de trabajadores con su respectiva nómina. Atentamente,



Representante legal Flety

S.A.S.

3. Modelo de solicitud de afiliación del empleador a la Caja de Compensación Familiar

Señores

Caja de Compensación Familiar XXXXX

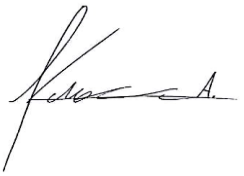
Ciudad

Asunto: Afiliación de Flety S.A.S. como empleador aportante

Por medio de la presente, Flety S.A.S. solicita su afiliación como empleador aportante al sistema del subsidio familiar. La empresa manifiesta que inicia actividades con dos trabajadores dependientes, pagará oportunamente sus aportes parafiscales y reportará las novedades laborales y salariales que se presenten.

De igual manera, se remite la relación de trabajadores, la información salarial inicial y los soportes legales de existencia de la sociedad.

Atentamente,



Representante legal Flety

S.A.S.

4. Afiliación individual de los trabajadores

Se asume que cada trabajador elige libremente su EPS y su AFP, mientras que la ARL y la Caja de Compensación se derivan de la afiliación que realizó previamente el empleador. La empresa diligencia y radica los formularios respectivos con la información básica del trabajador.

Trabajador	EPS elegida	AFP elegida	ARL	Caja
Laura Gómez Ríos	Nueva EPS	Porvenir	ARL XXXXX	Caja XXXXX
Juan Esteban Ruiz	Sanitas EPS	Colpensiones	ARL XXXXX	Caja XXXXX

5. Liquidación del primer periodo de aportes

A continuación se presenta un ejemplo simplificado de liquidación mensual para marzo de 2026, usando los porcentajes corrientes más comunes para trabajadores dependientes: salud 12,5% (8,5% empleador y 4% trabajador), pensión 16% (12% empleador y 4% trabajador), ARL Clase I al valor inicial de 0,522% a cargo del empleador y Caja de Compensación al 4% a cargo del empleador.

Trabajador	IBC	Salud emp.	Salud trab.	Pensión emp.	Pensión trab.	ARL	Caja	Total PILA
Laura Gómez Ríos	$2.000.000	$170.000	$80.000	$240.000	$80.000	$10.440	$80.000	$660.440
Juan Esteban Ruiz	$1.600.000	$136.000	$64.000	$192.000	$64.000	$8.352	$64.000	$528.352

Total base salarial del ejemplo: $3.600.000. Total general estimado a pagar por PILA: $1.188.792.

Nota académica: los valores pueden variar por redondeos, novedades, incapacidades, vacaciones, riesgo aplicable, exoneraciones u otras condiciones particulares de la empresa y del trabajador.

12. Modelo de constancia interna de radicación y archive

Flety S.A.S.

Constancia interna de culminación del proceso inicial de afiliación

Se deja constancia de que, a fecha 20 de marzo de 2026, la empresa Flety S.A.S. adelantó las actuaciones correspondientes a:

1. Afiliación del empleador a una Administradora de Riesgos Laborales.
2. Afiliación del empleador a una Caja de Compensación Familiar.
3. Diligenciamiento de afiliaciones individuales de los trabajadores a EPS, AFP, ARL y Caja de Compensación.
4. Registro de la empresa en un operador de información PILA.
5. Liquidación estimada del primer periodo de aportes.

Los soportes de este proceso reposan en la carpeta administrativa de talento humano y seguridad social de la compañía.

Representante legal Flety
S.A.S.

7. Obligaciones posteriores a la constitución

Obligación	Qué implica para Flety S.A.S.	Frecuencia / momento
Renovación de matrícula mercantil	Renovar la matrícula de la sociedad y, de existir, la de sus establecimientos de comercio.	Anualmente, antes del 31 de marzo.
Actualización del RUT	Reportar cambios de dirección, actividad, representantes, responsabilidades u otra información relevante.	Dentro del término legal aplicable cuando ocurra el cambio.
Facturación electrónica	Solicitar numeración y habilitar el sistema de facturación cuando la operación lo requiera.	Previo al inicio de facturación formal.
Contabilidad y estados financieros	Llevar contabilidad conforme al marco contable que corresponda y soportar ingresos, costos y gastos.	Permanente; cierre anual.
Seguridad social y parafiscales	Afiliar y realizar aportes si la empresa contrata trabajadores o celebra ciertos contratos.	Mensual / según vinculación laboral.
Protección de datos personales	Adoptar política de tratamiento de datos y medidas de seguridad para usuarios y aliados.	Permanente.
Contratos y términos de uso	Formalizar relaciones con usuarios, aliados, empleados, proveedores y pasarelas de pago.	Antes y durante la operación.

8. Conclusión

Flety S.A.S. es una propuesta empresarial coherente, ya que cuenta con una necesidad de mercado claramente identificada, una propuesta de valor definida y un modelo operativo susceptible de constituirse bajo una estructura societaria flexible en Colombia.

El expediente aquí presentado deja lista la narrativa documental principal, identificación de la empresa, acta, estatutos, capitalización, ficha de formularios y obligaciones posteriores.